



Poder Judicial de la Nación

Sala V - Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional

CCC 38544/2025/CA3 - "*Hernandez Bravo, G. de las M. y otros s/ hurto*" - J. 41 (AP/CA)

///nos Aires, 4 de septiembre de 2025.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento del Tribunal a raíz del recurso de apelación interpuesto por la defensa de V. A. Monardes Cornejo contra el auto del pasado 13 de agosto mediante el cual se dictó su procesamiento por considerarla coautora penalmente responsable del delito hurto simple reiterados en dos oportunidades (artículos 45 y 162 del Código Penal).

Conforme fuera ordenado en el legajo, la parte recurrente presentó el memorial en el que expuso sus agravios, el que fue incorporado al Sistema Lex -100, de modo que las actuaciones se encuentran en condiciones de resolver.

II. De las constancias obrantes en el legajo surge, con el grado de probabilidad requerido por el artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación, una secuencia de hechos cuya materialidad no ha sido controvertida por la defensa, y que permite reconstruir con precisión el contexto en el cual se atribuye a V. Monardes Cornejo una intervención penalmente relevante.

En efecto, se encuentra debidamente acreditado que el día 4 de agosto de 2025, G. de las M. Hernández Bravo y E. J Díaz Hernández ingresaron de manera sucesiva a los comercios (...), ubicados a escasa distancia uno del otro y sustrajeron diversos productos (los cuales fueron debidamente especificados en el auto impugnado). Ambas maniobras fueron registradas por las cámaras de seguridad de ambos establecimientos, que permitieron individualizarlos con claridad como los autores materiales de las sustracciones (cfr. filmaciones incorporadas al legajo como documentos digitales).

Tampoco se encuentra controvertido que, instantes más tarde, tras advertir el faltante de mercadería, R. C. S. -el encargado de (...)-, reconoció e interceptó a Hernández Bravo como la autora del hecho, ocasión en la que le solicitó que le devuelva los bienes sustraídos (cfr. pag. 28 del sumario incorporado a fs. 2). Frente a ello, ésta realizó una llamada telefónica solicitando a su interlocutor -según ella, su hijo- que "*traiga la mercadería que se habían llevado momentos antes de ese lugar*" (cfr. pag. 2 del sumario incorporado a fs. 2).

Seguidamente, Monardes Cornejo se presentó ante el comercio (...), portando consigo una bolsa que contenía algunos de los productos



sustraídos, los cuales fueron recibidos por el encargado del establecimiento (ver informe pericial con fotografías de los elementos robados en págs. 113- 117 del sumario). Este extremo fue corroborado también por el oficial Diego Morinigo, quien presenció la entrega e hizo constar que la imputada refirió que los productos le habían sido dados por un tercero, versión que sostuvo en su declaración indagatoria (cfr. pág. 2 del sumario incorporado a fs. 2).

Como se dijo, la defensa no ha cuestionado la veracidad de esta secuencia: reconoce que su asistida se presentó en el comercio portando los elementos sustraídos y que dicha entrega se produjo minutos después de la aprehensión de una de las autoras materiales. Lo que se debate, entonces, es el sentido de esa conducta: si fue el resultado de un contacto casual con un desconocido o si, como se postula desde la hipótesis acusatoria, su accionar posterior no fue aislado ni casual, sino coordinado funcionalmente con la maniobra delictiva.

Frente a dicha disyuntiva, la hipótesis exculpatoria resulta artificiosa y carente de respaldo objetivo. Monardes Cornejo no ofreció datos concretos sobre dicha persona, ni explicó por qué habría aceptado transportar bienes ajenos hacia un local comercial sin mediar ningún tipo de contacto previo ni explicación razonable.

Muy por el contrario, la recepción y restitución parcial de los efectos sustraídos, en el mismo contexto temporal y espacial del hecho, constituye un indicio grave, preciso y concordante de connivencia, máxime cuando se realiza tras la comunicación directa con uno de los autores materiales.

Esta secuencia revela un grado de coordinación que no puede considerarse inocuo ni ajeno a la maniobra delictiva, motivo por el cual su procesamiento como coautora del delito investigado resulta acertado y merece ser convalidado.

En este marco, corresponde rechazar, también, el agravio vinculado a la atipicidad de la conducta desplegada por Monardes Cornejo.

En primer lugar, resulta improcedente la alegación defensiva de que la restitución de parte de la mercadería sustraída desvirtúa la configuración típica del hurto. La doctrina penal y la jurisprudencia coinciden en que la consumación del delito de hurto se produce con el desapoderamiento y el inicio de la disponibilidad





Poder Judicial de la Nación

Sala V - Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional

CCC 38544/2025/CA3 - "Hernandez Bravo, G. de las M. y otros s/ hurto" - J. 41 (AP/CA)

del bien por parte del autor, sin que sea necesario un aprovechamiento duradero ni la consolidación de la tenencia.

En esta línea, se comparte el criterio según el cual *"el hurto se consuma con el total apoderamiento de la cosa, es decir, cuando el agente tiene la posibilidad de disponer materialmente de ella"* (D'Alessio, Andrés, "Código Penal Comentado y anotado", 1a ed., Buenos Aires, La Ley, 2004, Tomo II, p. 389). En tal inteligencia, *"en la medida en que el asaltante haya gozado, aun por un efímero instante, de la posibilidad de disponer de la cosa, la conducta típica debe considerarse consumada, independientemente de la posibilidad de aprovechamiento efectivo"* (D'Alessio, ob. cit., p. 390. Ver también Donna, Edgardo Alberto, Derecho Penal, Parte Especial, Rubinzal – Culzoni, 2000, tomo II -B, p. 29 con cita de Frías Caballero).

Sentado lo expuesto, la devolución del objeto sustraído, posterior a la consumación del hecho, no elimina la antijuridicidad de la acción ni impide la configuración del delito.

En efecto, *"el hurto queda consumado con la sustracción de bienes de la esfera de custodia de su propietario, sin que pueda modificar esa circunstancia, ya acaecida, la ulterior reparación del perjuicio mediante restitución de las cosas o pago de su valor"* (Romero Villanueva, Horacio J., Código Penal de la Nación y Legislación Complementaria, Anotados con Jurisprudencia, 3º Ed., Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2008, p. 600).

En el caso bajo análisis, en ambas oportunidades, la mercadería en cuestión fue sustraída de la esfera de custodia de los encargados, quedando a plena disponibilidad de los imputados, momento en el que los hurtos quedaron consumados.

Frente a ello, la conducta posterior de Monardes Cornejo no afecta la tipicidad de las maniobras investigadas, máxime al considerar que, según surge de las constancias del expediente, la imputada no restituyó la totalidad de los bienes sustraídos.

III. En función de lo expuesto, el Tribunal **RESUELVE:**

CONFIRMAR el auto apelado.



Se deja constancia de que el juez Rodolfo Pociello Argerich no interviene por haberse conformado la mayoría exigida por el artículo 24 *bis, in fine* , del Código Procesal Penal de la Nación.

Notifíquese, líbrese DEO al juzgado de origen y practíquese el pase virtual.

Hernán Martín López

Ricardo Matías Pinto

Ante mí:

Ana Poleri

Secretaria de Cámara

Signature Not Verified



Digitally signed by HERNAN MARTIN LOPEZ

Date: 2025.09.04 10:36:43 ART

Signature Not Verified



Digitally signed by RICARDO MATIAS PINTO

Date: 2025.09.04 11:39:47 ART

Signature Not Verified



Digitally signed by ANA POLERI

Date: 2025.09.04 11:42:34 ART



#40306502#469423232#20250904074558274